

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Secondo Parziale DPub 2.3

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Le fonti primarie dell'Unione europea comprendono:

- A) Regolamenti e direttive.
- B) Trattati istitutivi e Carta dei diritti fondamentali.
- C) Decisioni e raccomandazioni.
- D) Solo il Trattato di Roma.

2) I regolamenti dell'Unione europea:

- A) Necessitano sempre di recepimento interno.
- B) Sono direttamente applicabili e hanno portata generale.
- C) Vincolano solo quanto agli obiettivi.
- D) Non sono obbligatori.

3) Le direttive possono produrre effetti diretti quando:

- A) Sono sempre recepite dallo Stato.
- B) Stabiliscono obblighi chiari, precisi e incondizionati ed è scaduto il termine di recepimento.
- C) Riguardano materie di competenza esclusiva statale.
- D) Sono approvate all'unanimità.

4) Le decisioni dell'Unione europea:

- A) Hanno sempre portata generale.
- B) Non sono mai vincolanti.
- C) Sono direttamente applicabili ma hanno portata individuale.
- D) Richiedono legge di esecuzione.

5) In caso di conflitto tra norma UE self-executing e legge ordinaria italiana:

- A) Si applica il criterio cronologico.
- B) La legge ordinaria prevale.
- C) Si applica il criterio di competenza e la norma interna viene disapplicata.
- D) È necessario l'intervento del Parlamento.

6) Il meccanismo della disapplicazione comporta che:

- A) La norma interna viene annullata con effetti erga omnes.
- B) La norma interna viene abrogata.
- C) La norma interna non viene applicata nel caso concreto.
- D) La norma UE perde efficacia.

7) Il criterio gerarchico si applica tra:

- A) Norme UE self-executing e norme interne secondarie.
- B) Norme UE self-executing e norme interne primarie.
- C) Norme interne primarie tra loro.
- D) Norme costituzionali e regolamenti UE.

8) I contro-limiti elaborati dalla Corte costituzionale:

- A) Consentono di disapplicare qualsiasi norma UE.
- B) Impediscono in ogni caso l'ingresso del diritto UE.
- C) Rappresentano principi supremi che non possono essere sacrificati neppure a fronte del diritto UE.
- D) Sono previsti espressamente nei Trattati UE.

9) Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE:

- A) Consente al giudice nazionale di chiedere interpretazione alla Corte di Giustizia UE.
- B) È obbligatorio in ogni caso per ogni giudice.
- C) È uno strumento di controllo politico.
- D) Permette l'annullamento delle leggi nazionali.

10) Il principio di primato del diritto UE:

- A) È espressamente previsto dall'art. 139 Cost.
- B) Impone la prevalenza del diritto UE nelle materie di competenza europea.
- C) Si applica solo alle direttive.
- D) Esclude qualsiasi limite costituzionale interno.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, dopo aver illustrato il principio di primato del diritto dell'Unione europea, analizzi il ruolo dei contro-limiti e del rinvio pregiudiziale come strumenti di coordinamento tra ordinamento interno e ordinamento eurounitario.